Código civil y comercial, enriquecimiento sin causa, uniones convivenciales, esponsales, juzgado de familia, ruptura del noviazgo, carga de la prueba, revocación de sentencia

SUMARIO DE FALLO
4 de Febrero de 2026
Id SAIJ: SULL009796

TEXTO

La decisión sobre la vía para accionar judicialmente es facultad exclusiva de las partes, debiendo resaltar que la elección del actor para que la demanda contra su ex novia respecto de quien alega incurrió luego de la ruptura sentimental en enriquecimiento sin causa, sea tratada por ante el fuero especializado de familia exige la acreditación de los presupuestos que habilitan un trámite específico, ajeno al genérico y que guarde intrínseca relación con la ocurrencia de circunstancias para las que la legislación previó la respuesta diferenciada, todo lo cual no sucede en el caso puesto que el demandante funda su reclamo económico en los arts. **401** y **528** del Código Civil, esponsales y convivencia respectivamente, cuando ésta última no existió y no pudo probar que mediara entre ellos promesa de matrimonio o pacto en la adquisición de bienes.

Fuente del sumario: SAIJ

[-]
CONTENIDO RELACIONADO

Legislación

CODIGO CIVIL. Art. 401
Ley 340. 25/9/1869. Derogada

CODIGO CIVIL. Art. 528
Ley 340. 25/9/1869. Derogada

FALLOS A LOS QUE APLICA

G. N. F. c/ G. M. D. L. A. s/ Ordinario
SENTENCIA.CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA. , 4/2/2026.

[ir arriba]

Cochabamba 54 piso 3 (C1064ACB) CABA, Argentina | + 54(011) 5300-4000